



República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2026 - Año de la Grandeza Argentina
Informe DNCE

A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE) eleva para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2026-57910102- -APN-DR#CNDC, caratulado *"HORIZON MERGER SUB, INC. Y EQT FUND MANAGEMENT S.à.r.l S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC 2120)*.

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control conjunto sobre THE AES CORPORATION ("AES") por parte de GLOBAL INFRASTRUCTURE MANAGEMENT, LLC ("GIM") y EQT FUND MANAGEMENT S.À R.L. ("EFMS").
2. La transacción se implementó mediante un Acuerdo de Fusión celebrado el 1 de marzo de 2026.
3. GIM es una empresa con sede en Nueva York que administra fondos de inversión enfocados en sectores de transporte, energía, residuos, agua e infraestructura digital, que operan bajo el nombre GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS ("FONDOS GIP").
4. EFMS es el administrador oficial del fondo de inversión EQT INFRASTRUCTURE VI. Asimismo, es responsable de supervisar el desempeño de las inversiones del fondo y de designar y remover a los miembros de los directorios de las compañías participadas o receptoras de la inversión.
5. AES es una empresa global de generación y distribución de energía eléctrica que cotiza públicamente, con sede en Virginia, Estados Unidos. Desarrolla actividades en la República Argentina a través de AES ARGENTINA GENERACIÓN S.A., la cual lleva a cabo actividades de generación de energía eléctrica renovable mediante centrales hidroeléctricas, térmicas (a gas/diésel) y parques de generación eólica.
6. El perfeccionamiento de la transacción se estima para el cuarto trimestre del 2026 o primer trimestre del 2027, y su notificación a la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) se realizó el 11 de junio de 2026.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El 11 de junio de 2026, GIM y EFMS notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
8. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. a), de la LDC.

9. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CINCO MILLONES (AR\$ 145.005.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9° de la Ley 27.442, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹
10. Esta DNCE solicitó al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y ELECTRICIDAD (ENReGE) la intervención que le compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de la LDC. El ENReGE dio respuesta y no objetó la operación. La SECRETARÍA DE ENERGÍA no dio respuesta a la intervención solicitada, por lo que se concluye —por aplicación del artículo citado— que no tiene objeción alguna que formular a la operación notificada.
11. El plazo del artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 11 de junio de 2026.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

12. La operación notificada consiste en la adquisición del control conjunto sobre AES por parte de GIM y EFMS.
13. A continuación, se consignan las empresas afectadas junto a una breve descripción de las principales actividades económicas que desarrolla cada una en el país:

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
<i>Grupo comprador - GIM</i>	
TERMINAL INVESTMENTS LIMITED S.A.	Desarrolla y gestiona activamente terminales de contenedores a nivel mundial.
<i>Grupo comprador - EFMS</i>	
ACRONIS INTERNATIONAL GMBH	

¹ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 19 de enero de 2026, la Autoridad Nacional de la Competencia dictó la Resolución 6/2026, que estableció el valor de la unidad móvil en mil cuatrocientos cincuenta pesos con cinco centavos (AR\$ 1450,05).

AVETTA, LLC.	Servicios informáticos y actividades conexas.
ADALVO LIMITED	Venta al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios (Incluye venta de medicamentos y kits de diagnóstico como test de embarazo, hemoglucotest, vacunas, etc.).
CLUEPOINTS, INC.	Procesamiento de datos.
EDGECONNEX, INC.	Servicios relacionados con bases de datos.
FREEPIK COMPANY S.L.U.	
FUJITEC CO., LTD.	Fabricación de equipo de elevación y manipulación (Incluye la fabricación de ascensores, escaleras mecánicas, montacargas, etc.)
LUMENIS BE LTD.	Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos.
MABTECH, INC,	Exportación de productos químicos.
OTERRA A/S	Exportación de productos alimenticios.
PAREXEL INTERNATIONAL (MA) CORPORATION	Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática.
PERFICIENT INC	
STORABLE, INC.	
WSO2 LLC	
SUSE S.A.	
INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB	
EPIDEMIC SOUND AB	
KEYWORDS STUDIOS PLC	
PROMETRIC LLC	Enseñanza para adultos y servicios de

WSE HONG KONG LIMITED	enseñanza.
RECIPHARM AB / BESPAC LIMITED	Exportación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos.
SAUR (SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT URBAIN ET RURAL)	Captación, depuración y distribución de agua.
WORLD FREIGHT COMPANY INTERNATIONAL SAS	Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías.
WS AUDIOLOGY A/S	Exportación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos.

Objeto

AES ARGENTINA GENERACIÓN S.A.	Generación eléctrica y servicios públicos, con un portafolio diversificado que abarca generación térmica (a gas y carbón), energías renovables (eólica, solar e hidroeléctrica) y almacenamiento de energía.
ENERGÉTICA ARGENTINA S.A.	Generación y comercialización de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables.
VIENTOS NEUQUINOS I S.A.	Generación y comercialización de energía eléctrica a partir de fuentes de energía eólica, destinada al abastecimiento del Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable (MATER).
SIERRAS DEL BUENDÍA S.A.	Proyecto solar fotovoltaico <i>greenfield</i> denominado "Las Tapias", ubicado en la provincia de San Juan en una etapa temprana de desarrollo.
CENTRAL SERRANA S.A.	Titular de permisos y acuerdos sobre tierras destinados al desarrollo de un proyecto de generación eólica.
VIENTOS DEL ATLÁNTICO I S.A.	Titular de permisos y acuerdos sobre tierras destinados al desarrollo de un proyecto de generación eólica.
CENTRAL TERMOELÉCTRICA GUILLERMO BROWN S.A.	Operación y mantenimiento de centrales térmicas de generación de energía eléctrica.

Fuente: DNCE sobre la base de información aportada por las partes en el marco del presente expediente.

14. Conforme surge de la tabla anterior, las actividades desarrolladas por las empresas involucradas no evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical, por lo que la presente operación puede clasificarse como de conglomerado, no despertando preocupación desde el punto de vista de la competencia.
15. Conforme se observa del análisis efectuado, la operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. a) del ANEXO I de la Disposición CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

16. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes, esta DNCE no advierte cláusulas restrictivas de la competencia.

IV CONCLUSIONES

17. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. a), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a “[L]as Concentraciones de conglomerado”, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.
18. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
19. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control conjunto sobre THE AES CORPORATION por parte de GLOBAL INFRASTRUCTURE MANAGEMENT, LLC y EQT FUND MANAGEMENT S.À R.L. en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2026-70948464-APN-DNCE#CNDC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 22 de Julio de 2026

Referencia: Conc. 2120 | Informe Técnico Prosum DNCE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.07.22 13:21:50 -03:00

Maria Lucila Dell Anno Irigoyen
Directora
Dirección Nacional de Concentraciones Económicas
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.07.22 13:21:51 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Disposición

Número:

Referencia: Conc. 2120 | Disposición SCE Prosum [aprueba]

VISTO

El expediente EX-2026-57910102- -APN-DR#CNDC, caratulado "*HORIZON MERGER SUB, INC. Y EQT FUND MANAGEMENT S.à.r.l S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442*" (CONC 2120).

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido el 22 de julio de 2026.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del artículo 8° de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 11 de junio de 2026, cuando la ANC recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control conjunto sobre THE AES CORPORATION por parte de GLOBAL INFRASTRUCTURE MANAGEMENT, LLC y EQT

FUND MANAGEMENT S.À R.L.

De acuerdo con las actividades desarrolladas por las partes, la operación no genera relaciones verticales ni horizontales, por lo que califica como de conglomerado.

La operación notificada encuadra en el artículo 3°, inc. a), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el Procedimiento Sumario (PROSUM).

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico el 22 de julio de 2026, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el artículo 31, inc. b), de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control conjunto sobre AES por parte de GIM y EFMS, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante solicitó que se la exima de presentar una traducción pública de: a) el Acuerdo de Accionistas; b) el Acuerdo de Fusión; presentando las traducciones simples de aquellos documentos considerados necesarios para realizar el análisis económico y legal de la presente operación.

Esta SCE considera suficiente la información no confidencial presentada y las justificaciones brindadas para solicitar el tratamiento confidencial y la eximición mencionada y considera que debe otorgarse la confidencialidad y la eximición en los términos solicitados. La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 31, inc. b) y f), 32, inciso d) y 13 de la Ley 27.442, en el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios, y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

**LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS
DISPONE:**

ARTÍCULO 1°. - Califíquese la operación notificada bajo el PROCEDIMIENTO SUMARIO dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 2°. - Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control conjunto sobre THE AES CORPORATION por parte de GLOBAL INFRASTRUCTURE MANAGEMENT, LLC y EQT FUND MANAGEMENT S.À R.L., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 3°.- Concédase la dispensa para presentar la traducción de: a) el Acuerdo de Accionistas; b) el Acuerdo de Fusión; considerando suficiente lo presentado para el análisis económico y legal de la presente operación.

ARTÍCULO 5°.- Considérese como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2026-70948464-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 7°.- Notifíquese a GLOBAL INFRASTRUCTURE MANAGEMENT, LLC y EQT FUND MANAGEMENT S.À R.L.

ARTÍCULO 8°.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 9°.- Archívese.